

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto uplatňuji připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje tři akcelerační oblasti přímo v okolí mého bydliště – AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S vymezením těchto oblastí pro zrychlený režim výstavby větrných elektráren nesouhlasím z důvodů uvedených níže.

Odůvodnění námitek:

1. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

2. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Chybí konkrétní posouzení dopadů na zdraví obyvatel

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením dopadů větrných elektráren na zdraví a kvalitu života obyvatel. Dokumentace připouští možnost hluku, blikání stínů (tzv. flicker efektu), nočního obtěžování a dlouhodobého zásahu do kvality bydlení, přesto však nejsou doloženy konkrétní hlukové modelace ani studie skutečných dopadů na obyvatele. Řada problémů je odložena až do budoucích řízení, což je v rozporu s principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

4. Stanoviska obcí by měla mít reálnou váhu

Námitkou je, že stanoviska obcí proti zařazení do akceleračního režimu nemají v procesu reálnou váhu. Obce dotčené AOV 51, 62 a 63 opakovaně vyjádřily nesouhlas. Pokud jejich stanoviska nejsou v procesu věcně vypořádána, je porušen princip respektu k územní samosprávě i smysl účasti obcí v územním plánování.

Právní podklad: Zákon č. 128/2000 Sb. (§ 2 odst. 2, § 35 odst. 1); čl. 8 Ústavy ČR.

5. Lokalita nesplňuje požadavky směrnice RED III

Mám zásadní pochybnosti o tom, že akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice splňují podmínky pro akcelerační oblast podle směrnice RED III (2023/2413). Směrnice RED III umožňuje zařadit do akceleračního režimu pouze lokality, které jsou prokazatelně bezkonfliktní – tedy s minimálním rizikem pro životní prostředí, krajinný ráz a místní komunity. Námi popsané střety s krajinou, migračními koridory, chráněnými druhy a kumulativní vlivy tomuto požadavku zcela odporují.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413), zejména čl. 15c; princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

6. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námitkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

7. Odsouvání dopadů degraduje smysl akceleračních oblastí

Námitkou je, že odsouvání řešení dopadů do dalších řízení vyprazdňuje smysl akceleračního režimu. Akcelerační režim má fungovat pro lokality s vyřešenými střety. Pokud návrh počítá s vyřešením střetů až v dalších řízeních, popírá vlastní logiku akceleračního režimu a vystavuje obyvatele riziku, že budou rozhodnutí činěna bez dostateku informací.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

8. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

9. Výběr lokalit není podložen srovnávací analýzou

Námitku směřuji proti tomu, že výběr lokalit AOV 51, 62 a 63 nestojí na srovnávací analýze s jinými možnými lokalitami v ČR. Pro tak zásadní zásah do regionu by měla existovat srovnávací analýza vhodnosti různých lokalit z hlediska větrného potenciálu, krajinného rázu, ochrany přírody a blízkosti obytné zástavby. Taková analýza v dostupné dokumentaci chybí, výběr proto působí netransparentně.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip transparentnosti.

10. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

11. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

12. Nedostatečné posouzení kumulativních vlivů tří AO

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením kumulativních vlivů všech tří akceleračních oblastí AOV 51, AOV 62 a AOV 63. Dokumentace nedostatečně řeší společné působení tří akceleračních oblastí spolu s plánovanou dálnicí D20, vedením VVN a další infrastrukturou. Výsledkem může být výrazná industrializace krajiny jižního Plzeňska a dlouhodobé zatížení obyvatel i přírody. Posouzení každé oblasti samostatně je metodicky nesprávné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a o důsledné prověření alternativních, méně konfliktních lokalit.

V dne

Podpis: